Anh (chị) hãy xác định Tòa án có thẩm quyền thụ lý giải quyết vụ án này?

Tình tiết bổ sung

Có ý kiến cho rằng trong vụ kiện này quan hệ tranh chấp là "***Đòi nhà đất cho ở nhờ***"- áp dụng Nghị quyết 58/1998 giao dịch dân sự về nhà ở xác lập trước ngày 1/7/1991;

Ý kiến khác lại cho rằng đây là quan hệ tranh chấp "***Yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà đất.***"

Câu hỏi 3: (1 điểm)

Hãy giúp khách hàng lựa chọn quan hệ pháp luật để khởi kiện?

Câu hỏi 4: (1,5 điểm)

Anh (chị) hãy giúp khách hàng soạn thảo đơn khởi kiện và chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cho nguyên đơn?

Tình tiết bổ sung

Bà Lợi xuất trình giấy bán tài sản lập ngày 22/7/1977 có xác nhận của Ban quản trị Hợp tác xã và chủ tịch UBND xã M. Nội dung giấy thể hiện: "*Bà Nguyễn Thị Lợi nhượng lại cho bà Nguyễn Thị Hiền 3 gian nhà, 2 gian bếp, chuồng bò, chuồng lợn làm bằng tre và cây cối trên 1 sào đất. Số tiền các bên thỏa thuận là 1.500 đồng. Bà Lợi đã nhận 1.100 đồng còn lại 400 đồng bà Hiền chịu lại đến tháng 12/1977 trả nốt cho ông Đống nhận thay*"

Theo lời khai của ông Đống: Ông khẳng định có việc bà Lợi bán nhà đất cho vợ chồng bà Hiền, ông Hiệp. Ông là người nhận nốt số tiền còn lại 400 đồng do ông Hiệp trả năm 1977. Sau đó ông đã đem số tiền này vào Thanh Hóa trả cho ông Hợi chồng bà Lợi. Nay bà Phê khởi kiện hủy hợp đồng mua bán trên, tôi không có yêu cầu đòi hỏi quyền lợi gì.

Về phía bà Lợi: Bà vẫn khẳng định không bán nhà đất cho vợ chồng bà Hiền. Số tiền bà Lợi có nhận được của vợ chồng bà Hiền là số tiền vợ chồng bà Hiền biếu bà khi đi Lâm Đồng. Bà khai rằng trước khi đi Lâm Đồng, ông Hiệp có đưa bà một tờ giấy ông Hiệp nói: "Chị ký vào giấy này để em ở nhà thuận tiện trong việc đóng thuế" bà Lợi ký nhưng không đọc nội dung vì tin tưởng và vợ chồng bà Hiền.

Câu hỏi 5: (1,5 điểm)

Xác định vấn đề trọng tâm vấn đề cần chứng minh trong vụ án này?

Tình tiết bổ sung

Bà Lợi yêu cầu Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định chữ ký của bà trong hợp đồng bán tài sản ngày 22/9/1997. Tại kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ công an khẳng định không đủ căn cứ để kết luận chữ ký trong hợp đồng này là của bà Lợi.

Qua kết quả xác minh về nguồn gốc tài sản tại sổ mục kê năm 1960 tại xã, phòng địa chính huyện không lưu giữ nên không rõ chủ sử dụng đất đứng tên ai, loại đất gì, diện tích bao nhiêu m^2. Theo sổ địa bạ năm 1986, tờ số 5, thửa số 84, diện tích $360m^2$, tên chủ sử dụng là ông Trần Hòa Hiệp, loại đất thổ cư. Trích lục bản đồ năm 1994, tờ số 3, thửa số 68, diện tích 332 m^2 đứng tên chủ sử dụng là ông Trần Hòa Hiệp, loại đất thổ cư. Diện tích đo hiện trạng sử dụng là $338m^2$. Hiện tại đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ vào các tài liệu này, tại phiên tòa Luật sư của bà Hiền đề nghị tranh chấp này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án mà thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Anh (chị) hãy nêu những lập luận để tranh luận lại với quan điểm của Luật sư bị đơn.

Câu hỏi 7: (1,5 điểm)

Anh (chị) hãy trình bày những nội dung cơ bản của bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Hội đồng xét xử Tòa án cấp sơ thẩm nhận định:

"Qua xác minh tại chính quyền địa phương, hàng xóm xung quanh đều phản ánh vợ chồng ông Hiệp đã phá nhà tre đi từ năm 1990 sau đó làm lại 01 nhà cấp 4 xây gạch lợp ngói.